

Лицензионный Договор №24021670 от 19 февраля 2024

Лицензиат: Панченко Борис

Внимание! Перед использованием шрифта ознакомьтесь с текстом данного Лицензионного Договора. Нарушение условий настоящего Лицензионного Договора (далее – Договор, Лицензионный Договор), равно как и использование программного обеспечения и произведения графики без лицензии, влечет за собой последствия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. Исключительные права на данное программное обеспечение и объекты графики и дизайна принадлежат соответствующим правообладателям.

ООО НПП "ПАРАТАЙП" (далее – ПараТайп) имеет все необходимые полномочия для заключения настоящего Договора и предоставления указанных в нем прав.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор заключен между вами (Лицензиатом), с одной стороны, и ПараТайпом с другой стороны, о предоставлении вам названных в нем прав на использование определенным образом и в определенных пределах соответствующего Шрифта и Шрифтового ПО. Шрифт и Шрифтовое ПО охраняются законодательством Российской Федерации как произведение графики и как программа для ЭВМ соответственно.

1.2. Данный Договор вступает в силу и порождает юридические последствия с даты оплаты Лицензиатом соответствующего счета за получение права использовать Шрифт и Шрифтовое ПО.

1.3. Сумма лицензионного вознаграждения указывается в счете, который является неотъемлемой частью Договора. Факт оплаты такого счета, является вашим согласием выполнять условия настоящего Договора. В любом случае, начало использования Шрифта считается вашим согласием на заключение настоящего Лицензионного Договора и согласие со всеми его условиями.

1.4. Неисключительные права Вам предоставляются в отношении следующих шрифтов:

- Шрифт: Clincher Code Set (8 начертаний)

Вид лицензии: «Десктоп»

2. ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ВИДЫ ЛИЦЕНЗИЙ

2.1. Лицензия «Десктоп»

2.1.1. В отношении Шрифта вам предоставляются следующие неисключительные права:

а) Право на воспроизведение изображения (рисунка) Знаков Шрифта на любых поверхностях, в частности на бумаге, рекламных щитах, одежде — без ограничения тиража. При этом разрешается встраивание изображений Знаков Шрифта в документы в масштабируемом виде (например, в документы форматов EPS или PDF) без предоставления иным лицам права на редактирование этих документов.

б) Право на распространение экземпляров носителей воспроизведенных Знаков Шрифта, за исключением тех, которые подпадают под указанные в настоящем Договоре ограничения.

в) Право на публичный показ изображений знаков Шрифта, за исключением показа тех носителей и файлов, которые подпадают под указанные в настоящем Договоре ограничения.

г) Право на доведение до всеобщего сведения знаков Шрифта, за исключением тех носителей и файлов, которые подпадают под указанные в настоящем Договоре ограничения, в том числе следующее: изображение знаков Шрифта может использоваться для оформления Веб-сайтов только в растровых форматах типа PNG, JPG, GIF и т.п.

д) Право на переработку, в той части, в которой вы имеете право импортировать знаки Шрифта в графический редактор с последующим изменением их графики.

2.1.2. В отношении Шрифтового ПО предоставляется право на его воспроизведение, а именно на его запись (установку) на следующее количество Компьютеров Лицензиата: 5 (пять) — для шрифта Clincher Code Set (8 начертаний).

3. ОГРАНИЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

3.1. Запрещается встраивать Шрифтовое ПО Clincher Code Set (8 начертаний) в документы (EPS, PDF и другие), предназначенные для коммерческого распространения в виде электронных книг, журналов, иных Электронных публикаций.

3.2. Запрещается воспроизведение изображений знаков Шрифта Clincher Code Set (8 начертаний) в Мобильных приложениях.

3.3. Запрещается воспроизведение изображений знаков Шрифта Clincher Code Set (8 начертаний) в Видеоиграх.

- 3.4. Запрещается воспроизведение изображений знаков Шрифта Clincher Code Set (8 начертаний) в Логотипах.
- 3.5. Запрещается представление изображений знаков Шрифта Clincher Code Set (8 начертаний) в Аудиовизуальных произведениях, в любых кино- и видеоматериалах (в том числе для целей телевизионных трансляций), включая титры и надписи.
- 3.6. Запрещается использовать изображения знаков Шрифта Clincher Code Set (8 начертаний) для оформления Веб-сайтов с помощью селектора @font-face.
- 3.7. Запрещается устанавливать Шрифтовое ПО Clincher Code Set (8 начертаний) на Сервер для обеспечения многопользовательского доступа.
- 3.8. Запрещается распространение файлов Шрифтового ПО Clincher Code Set (8 начертаний) в комплекте с оборудованием или программным обеспечением. Для получения такого права необходимо приобрести специальную лицензию. Для этого обратитесь в офис компании.
- 3.9. Запрещается модифицировать, переименовывать, изменять знаковый состав, перестраивать или воздействовать иным способом на файл Шрифтового ПО.
- 3.10. Запрещается распространение и доведение до всеобщего сведения файлов Шрифтового ПО. Вы не можете размещать, устанавливать и использовать файлы на Компьютерах, Мобильных устройствах, Серверах и Веб-серверах и Веб-сайтах других фирм или частных лиц, размещать их в сети Интернет, давать их взаймы, в аренду или передавать другому пользователю, за исключением случая, когда полностью передаётся весь комплект поставки, включающий: файл Шрифтового ПО, лицензионные права, руководство по использованию, печатные материалы, резервные копии. В этом случае вы обязаны уничтожить все имеющиеся у вас копии переданного Шрифтового ПО и документации, и письменно уведомить ПараТайп о смене лицензиата.
- 3.11. Лица, не заключившие Лицензионный Договор, не могут вводить в гражданский оборот товары, работы или услуги, содержащие Шрифты или Шрифтовое ПО правообладателей.
- 3.12. Указанные в настоящем Договоре права предоставляются вам без права их передачи и переуступки другим лицам, за исключением случая, предусмотренного в п. 3.10 выше.

4. ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ДОГОВОРА

- 4.1. В случае нарушения Лицензиатом любого из пунктов данного соглашения ПараТайп имеет право в одностороннем порядке прекратить его действие. В этом случае после получения соответствующего письменного или электронного уведомления вы обязаны уничтожить все имеющиеся у вас копии полученного Шрифтового ПО и соответствующей документации. Иное будет считаться нарушением исключительных прав.
- 4.2. В случае если Шрифтовое ПО вследствие действия Лицензиата окажется доступно на Компьютерах, Мобильных устройствах, Серверах, Веб-серверах и Веб-сайтах других фирм или частных лиц, то бремя доказывания непредумышленности действий, приведших к таким последствиям, ложится на Лицензиата.
- 4.3. За использование Шрифта и Шрифтового ПО без действующего лицензионного Договора, за его пределами и за иное нарушение исключительных прав наступает соответствующая ответственность, предусмотренная действующим законодательством.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 5.1. ПараТайп гарантирует, что не существует в настоящее время, и не будет существовать каких-либо обстоятельств, препятствующих использованию Лицензиатом Шрифтового ПО в соответствии с настоящим Договором. В случае возникновения претензий третьих лиц в результате нарушения компанией ПараТайп перечисленных в настоящем пункте гарантий и в связи с использованием Лицензиатом или его правопреемниками Шрифтового ПО всю ответственность берет на себя ПараТайп, в обязанности которого входит рассмотрение таких претензий и разрешение конфликтных ситуаций за свой счет.
- 5.2. ПараТайп гарантирует отсутствие ошибок на носителях информации при условии нормальной эксплуатации в течение 90 дней с момента подписания Акта сдачи-приемки.
- 5.3. Шрифт и Шрифтовое ПО поставляется без каких-либо явных или подразумеваемых обязательств со стороны поставщика относительно его потребительских характеристик и возможности достичь его применением каких-либо целей. Не даются никакие коммерческие гарантии и гарантии пригодности для каких-либо конкретных сфер использования. ПараТайп ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за убытки и ущерб, вызванные использованием или невозможностью использования Шрифта и Шрифтового ПО, или предоставлением или непредоставлением услуг по поддержке, связанных с их использованием, однако обязана обеспечить техническую возможность использования Шрифтового ПО.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

- 6.1. Договор заключен на срок действия исключительного права на Шрифт и Шрифтовое ПО и действует на территории всех стран мира.
- 6.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в одном экземпляре. К нему подлежит применению право Российской Федерации.

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

- 7.1. При использовании Шрифта на территории тех стран, где законом и судебной практикой ему как произведению графики правовая охрана не предоставлена, п. 2.1.1 настоящего Договора не применяется, а ограничения использования распространяются только на Шрифтовое ПО.

7.2. ПараТайп сохраняет за собой право на внесение изменений в настоящий Договор в любое время без предварительного уведомления.

8. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- «Лицензиат» — физическое или юридическое лицо, приобретающее права на Шрифт или Шрифтовое ПО и являющееся стороной данного Договора.
- «Шрифт» — произведение графики, состоящее из отдельных изображений символов языков, цифр и иных знаков, выполненных в единой стилистике или объединенных по иному признаку.
- «Знаки Шрифта» — изображения букв, цифр и иных символов, входящих в состав Шрифта.
- «Шрифтовое программное обеспечение» или «Шрифтовое ПО» — программа для ЭВМ, предназначенная для формирования и отображения Шрифта, а также обеспечивающая его загрузку в память Компьютера, Мобильного устройства, Сервера или Веб-сервера и его практическое применение для создания соответствующих надписей и файлов.
- «Компьютер» — для целей данного Договора термин включает в себя как настольный компьютер, а именно ЭВМ, предназначенную для индивидуального использования на одном месте (в силу размеров и необходимости источника энергии), так и ноутбук или лаптоп – переносную персональную ЭВМ, снабженную монитором и клавиатурой, выполненную в виде книги, а также многопроцессорные компьютеры, терминалы, банкоматы и т.д.
- «Мобильное устройство» — компактные мобильные ЭВМ, оснащенные экраном с размером диагонали 3,5-7 дюймов (8-17,8 см), предназначенные в первую очередь для просмотра веб-страниц и работы с веб-сервисами, для развлечения и коммуникации.
- «Сервер» — компьютерная программа или электронное устройство, предоставляющие свою функциональность другим программам или устройствам.
- «Веб-сервер» — компьютерная программа или устройство, предоставляющие свою функциональность другим программам или электронным устройствам посредством HTTP и иных протоколов передачи данных в сети Интернет.
- «Веб-сайт» или «Интернет-сайт» — совокупность логически связанных между собой веб-страниц, массив связанных данных, имеющий уникальный адрес в сети Интернет и воспринимаемый пользователем как единое целое.
- «Мобильное приложение» — программное обеспечение, предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах.
- «Логотип» — графическое изображение или текстовый знак, в том числе Товарный знак и Знак обслуживания, используемый организациями и частными лицами для повышения узнаваемости товаров, работ, услуг или их производителя в социальной среде.
- «Видеоигра» — игра с использованием изображений, сгенерированных электронной аппаратурой и отображенных на экране устройства любого типа.
- «Электронная публикация» — версия книги, журнала, буклета и т.д., хранящаяся в электронном(цифровом) виде, предназначенная для чтения с экрана электронных устройств или печати на устройствах вывода.
- «Текстовый Веб Контент» — HTML-документы, такие как веб-страницы и электронные письма в формате HTML, которые содержат текстовые элементы, такие как заголовки, абзацы или промежутки, отображаемые с использованием лицензированного Шрифтового ПО.
- «Цифровой Текстовый Контент» — цифровые документы, за исключением Текстового Веб Контента, которые содержат представления шрифтовых знаков, созданных с помощью лицензированного Шрифтового ПО. Примеры Цифрового Текстового Контента включают, помимо прочего, изображения и видео с предварительно обработанными текстовыми наложениями, а также документы с форматированным текстом, такие как файлы в формате PDF, EPUB, Adobe Creative Cloud и Microsoft Office.
- «Лицензированные Пользователи» — вы или лица, действующие по вашему поручению, которые имеют доступ к лицензированному Шрифтовому ПО.

ООО НПП "ПАРАТАЙП", Директор Якупова А.Э.

117418, Москва, Нахимовский пр-т, д.47

Если у вас есть какие-либо вопросы, касающиеся этого Лицензионного соглашения, пожалуйста, свяжитесь с нами:

Тел.: 8 (800) 700-8541

Email: fonts@paratype.com